



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0065792-52.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **IRAN DE QUEIROZ**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cynthia Torres Cristofaro**

Vistos.

Iran de Queiroz, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06 (menção ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 não corresponde ao que vem descrito na peça acusatória) porque teria, no dia 26 de julho de 2017, por volta das 15h, na rua André de Almeida, 1.000, nesta cidade e Comarca, trazido consigo para entrega a consumo de terceiros e vendido, 33 (trinta e três) porções de cocaína com 19,1 gramas, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 88/91).

O réu foi regularmente citado e notificado e apresentou defesa prévia por meio de Defensor Público, recebida a denúncia e renovada citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteando a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a fixação de pena no mínimo, notada primariedade, com aplicação do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

redutor, em regime brando, com substituição, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado e em plena tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, correta a classificação dada à conduta.

O réu, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 10), ouvido em Juízo negou a prática do delito, dizendo que estava vindo da casa da moradora Sabina, com quem "estava ficando", passando pelo meio da invasão, quando foi abordado, nada tendo sido apreendido em seu poder; os policiais lhe perguntaram sobre droga e disseram que aguardasse para averiguação; acreditou que seria liberado, porém depois os policiais resolveram detê-lo; não viu a droga ser apreendida, só a viu na delegacia; tinha consigo somente 5 reais; não conhecia e não estava junto com Weliton; também não conhecia os policiais e não soube indicar razão para que quisessem complicá-lo, não tendo sabido explicar por que informaram que o viram vendendo drogas. Teve condenação anterior por roubo, estava solto havia 5 meses, vinha trabalhando como pedreiro. É usuário eventual de maconha, consegue ficar sem usar.

Não convence a negativa apresentada pelos acusado, a qual se encontra isolada nos autos, antes confrontada pelo mais da prova colhida, que bem demonstra a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial civil Magnun informou que foram investigar tráfico em uma invasão, local já conhecido como ponto de tráfico, inclusive com a realização de outras prisões; ali realizaram uma campana bem breve, por cerca de 10 minutos, durante a qual viram o réu em atividade típica de tráfico; aguardaram que atendesse dois usuários e quando ele foi atender o terceiro foram abordá-lo, tendo realizado cerco, de modo que o réu


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

e o usuário não tiveram como escapar, tendo sido detidos; seu parceiro viu quando o réu dispensou uma pochete onde havia cerca de 30 eppendorfs de cocaína e pequena quantia de dinheiro em cédulas pequenas; não viu a dispensa, porque se aproximava pelo outro lado para evitar a fuga do réu, mas tem certeza de que era o réu quem observou realizando o o tráfico na ocasião; com o usuário nada foi apreendido, ele disse que estava comprando droga do réu, que já tinha dado o dinheiro a ele, mas não tinha ainda recebido o entorpecente; o réu alegou que era também usuário e que a droga não era dele; o réu, pelo que informou, não era morador daquele local, indicou endereço em bairro vizinho; a testemunha também disse que não morava ali, mas ficava no local porque tinha relacionamento com uma moradora; moradores do local não atuam como testemunha de livre e espontânea vontade e convocá-los causa-lhes complicações; o réu não tinha aparência de usuário.

O policial civil Rafael relatou em Juízo que foram a local onde há conhecido ponto de tráfico e ficaram alguns minutos observando de onde não podiam ser percebidos, não se recordava se de dentro de viatura descaracterizada ou de junto de um muro; notaram que o réu estava traficando, vendo que duas pessoas foram ao réu, ocorrendo troca típica de comércio de drogas; decidiram abordar o réu, quando se dirigiam a ele, notaram que mais outra pessoa se aproximou dele para comprar droga (a testemunha Weliton); quando o réu e a testemunha viram que se aproximavam, os dois procuraram disfarçar indo um para cada lado, o réu dispensou a pochete que portava, gesto que viu; a pochete foi apreendida e continha cerca de 25 ou 30 eppendorfs de cocaína; o réu negou que a droga fosse dele, disse que era usuário, não disse à testemunha se morava no local; a testemunha Weliton, com quem nada foi apreendido, informou que estava ali comprando entorpecente do réu e mencionou que estava morando com uma namorada na invasão; não tinha lembrança específica da aparência do réu na ocasião, porém habitualmente usuários e traficantes se confundem na aparência.

Razão não havia, ao que consta dos autos, para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O relato dos policiais, ademais, encontra respaldo no prestado pelo referido Weliton na fase policial a fls. 9, quando repetiu à autoridade policial o mesmo que havia informado aos investigadores, dizendo que no local tinha identificado o réu como traficante e se dirigia a ele para comprar droga.

Os policiais conduziram testemunha diretamente relacionada ao fato, tendo ademais explicado as dificuldades, de conhecimento comum, que têm para a condução de testemunhas em situações como a que está em exame, mostrando-se convincentes os testemunhos policiais, ademais amparados pelo de testemunha externa aos quadros oficiais.

O conjunto probatório é robusto e convincente, dando plena demonstração de que o réu foi encontrado postado em ponto estabelecido de tráfico, notada movimentação típica da mercancia ilícita, surpreendido o réu na posse direta de boa quantidade de porções de cocaína, bem assim de quantia em dinheiro nitidamente obtida com a venda da droga, não convencendo a descrição diversa dada pelo réu, frontalmente contrariada pelo relato coeso dos policiais e não apoiada em nenhum elemento de prova.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de constatação de fls. 44/46 e pelo laudo de fls. 139/141, que apontou para a existência do princípio ativo característico na substância apreendida, sendo evidente que as circunstâncias em que o réu levava consigo a droga, logo acima destacadas, são incompatíveis com destinação outra que não o tráfico, mormente quando não apresentada qualquer justificativa pelo réu para a posse da droga e do dinheiro em ponto de tráfico, limitadas suas alegações a negativa da posse, ao desamparo da prova.

A condenação do acusado é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fins de fixação da base, não recomendam agravamento, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, as quais torno definitivas, nada mais havendo a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

considerar.

Não incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, concebida para adequação da pena a conduta apenas eventual e de pequeno vulto, não sendo esse o caso dos autos.

O réu levava consigo grande número de porções de entorpecentes, prontas para venda, em local apontado como ponto de tráfico de intenso movimento, prenunciada pelas circunstâncias do evento atuação em tráfico organizado, conduta incompatível com a benesse legal.

Não bastasse isso, não fez o réu prova adequada de dedicação a ocupação lícita e de desenvolvimento de vida regrada e ordeira, ausente comprovação, que lhe cabia, de bons antecedentes (cuja presença não decorre apenas da ausência de maus antecedentes e demanda prova positiva a cargo da defesa).

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensa a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pela Resolução nº 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, sendo de ser fixado para início do cumprimento da pena o regime fechado.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime *inicial* de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo *quantum* da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., *Habeas Corpus* nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Penal, observado o regime inicial fechado ora estabelecido.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a denúncia, para o fim de **condenar** o réu **Iran de Queiroz**, filho de Izavan de Queiroz e de Alda Lúcia Silva Torres, identificado a fls. 22, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de **5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.**

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, patente o risco de que solto o acusado procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. **Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.**

Oficie-se para destruição do entorpecente apreendido, na forma legal.

Proceda-se à transferência do dinheiro apreendido e depositado a fls. 42 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

São Paulo, 9 de novembro de 2017.